PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de defensa de la competencia y del consumidor

Reglamenta «Ley de defensa de la competencia y del consumidor: autonomía de la Autoridad de la Competencia, conciliación previa nacional y préstamo responsable»: presupuesto propio, escalonamiento de mandatos y publicidad de la Autoridad de la Competencia; funcionamiento digital del Servicio Nacional de Conciliación unido a la Ventanilla Única Federal (citación, conciliadores, plazo de 60 días, homologación), publicación mensual de reclamos y sanciones por empresa y umbral de crédito de alto costo.

Propuesta 33: Castigo a los carteles y más poder al consumidor · Propuesta 30: Crédito a largo plazo para pymes
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de defensa de la competencia y del consumidor: autonomía de la Autoridad de la Competencia, conciliación previa nacional y préstamo responsable»)
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° […] de defensa de la competencia y del consumidor, las Leyes Nros. 24.240 y 27.442, los Decretos Nros. 1798/1994, 480/2018 y 55/2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] reforzó la autonomía y el financiamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia, restituyó una instancia nacional de conciliación previa en las relaciones de consumo, gratuita y digital, hizo efectivo el daño punitivo y estableció estándares de préstamo responsable.

Que el Decreto N° 55/2025 disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo y derogó en su totalidad el Decreto N° 202/2015, por lo que el nuevo Servicio requiere una reglamentación propia.

Que el artículo 16 de esa ley encomienda al Poder Ejecutivo nacional su reglamentación dentro de los noventa (90) días.

Que la conciliación debe iniciarse en la ventanilla única federal de reclamos de consumo, funcionar en forma digital y concluir dentro de los sesenta (60) días, con citación cierta al proveedor y sin costo para el consumidor.

Que la publicación por empresa de los reclamos, su resultado y las sanciones firmes permite a los consumidores elegir con información y a los proveedores mejorar su atención.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación de la Ley N° […] de defensa de la competencia y del consumidor (en adelante, «la Ley»), conforme a los artículos siguientes.

Capítulo II – Autoridad Nacional de la Competencia

ARTÍCULO 2°.- Presupuesto propio (artículo 33 de la Ley N° 27.442). La Autoridad Nacional de la Competencia remitirá su anteproyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía en el plazo general que fije el cronograma de formulación presupuestaria. Si el Poder Ejecutivo nacional lo modificara, el informe fundado previsto en el artículo 33 de la Ley N° 27.442 se acompañará como anexo del mensaje del proyecto de ley de presupuesto. Los recursos de los incisos b) y c) de ese artículo se depositarán en una cuenta recaudadora a nombre de la Autoridad y se registrarán como recursos propios.

ARTÍCULO 3°.- Escalonamiento de mandatos (artículo 24 de la Ley N° 27.442). Para escalonar los mandatos, en las designaciones que se efectúen después de la entrada en vigencia de la Ley para cubrir cargos que venzan o queden vacantes, el decreto de designación fijará la duración del mandato de modo que en ningún año calendario venza el de la mayoría de los integrantes del Tribunal de Defensa de la Competencia. Cuando dos o más designaciones se efectúen en la misma fecha, los mandatos de menor duración se asignarán por sorteo público. La duración menor se aplicará por única vez a cada cargo.

ARTÍCULO 4°.- Publicidad de las decisiones (artículo 18 bis de la Ley N° 27.442). La Autoridad Nacional de la Competencia publicará sus decisiones en una sección de su sitio oficial con buscador por fecha, mercado, empresa y tipo de decisión. La información confidencial se reemplazará por rangos o se omitirá en la versión pública, con indicación del motivo. El plan anual de prioridades se publicará antes del 31 de marzo de cada año, junto con un informe de cumplimiento del plan anterior.

Capítulo III – Servicio Nacional de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo

ARTÍCULO 5°.- Servicio Nacional de Conciliación (artículo 5° de la Ley). El Servicio Nacional de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo funcionará en la Secretaría de Producción y Comercio del Ministerio de Economía, autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 24.240, que dictará sus normas de procedimiento. El reclamo se iniciará en la ventanilla única federal de reclamos de consumo, disponible en la plataforma de Trámites a Distancia y en la aplicación Mi Argentina, que derivará al Servicio los reclamos de competencia nacional y a las jurisdicciones locales adheridas los de su competencia.

ARTÍCULO 6°.- Reclamos sin patrocinio letrado (artículo 6° de la Ley). La autoridad nacional de aplicación fijará por resolución, y actualizará cada año, el monto hasta el cual el consumidor podrá actuar sin patrocinio letrado. Por encima de ese monto, el consumidor podrá actuar con patrocinio propio o solicitar el patrocinio gratuito de las asociaciones de consumidores registradas o de los servicios jurídicos gratuitos disponibles.

ARTÍCULO 7°.- Citación y domicilio electrónico del proveedor (artículo 7° de la Ley). La primera citación al proveedor se cursará al domicilio electrónico que haya constituido en la plataforma o, en su defecto, a su domicilio legal o comercial por medio fehaciente. En su primera presentación el proveedor constituirá domicilio electrónico, donde serán válidas las notificaciones posteriores. Los proveedores podrán registrarse en forma anticipada en la plataforma con un domicilio electrónico para todos los reclamos que se les dirijan. La audiencia se fijará dentro de los VEINTE (20) días hábiles de recibido el reclamo.

ARTÍCULO 8°.- Conciliadores y audiencias (artículo 8° de la Ley). La autoridad nacional de aplicación llevará el registro de conciliadores en relaciones de consumo, fijará los requisitos de idoneidad, capacitación e incompatibilidad para inscribirse, y asignará los reclamos por sorteo. Los honorarios de los conciliadores inscriptos se pagarán por el Servicio, según el arancel que fije la autoridad nacional de aplicación, con los recursos del artículo 10 de la Ley; el consumidor no abonará suma alguna. Las audiencias se realizarán por videoconferencia y quedará constancia digital de cada acto. El plazo de sesenta (60) días corridos se computará desde la presentación del reclamo y la prórroga requerirá la conformidad del consumidor expresada en la plataforma.

ARTÍCULO 9°.- Homologación y cierre (artículo 9° de la Ley). El acuerdo será homologado por la autoridad nacional de aplicación dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su celebración, previo control de que no afecte derechos irrenunciables del consumidor. Si no hubiera acuerdo o el proveedor no compareciera, el conciliador labrará el acta de cierre, que el consumidor podrá descargar de la plataforma. La incomparecencia injustificada se comunicará al área de la autoridad nacional de aplicación que instruye los sumarios del artículo 47 de la Ley N° 24.240.

ARTÍCULO 10°.- Financiamiento (artículo 10 de la Ley). El producido de las multas aplicadas por la autoridad nacional de aplicación en virtud del artículo 47 de la Ley N° 24.240 se registrará en una cuenta presupuestaria de afectación específica para el funcionamiento del Servicio, sin constituir un fondo fiduciario. La autoridad nacional de aplicación publicará cada año los ingresos y los gastos de esa cuenta.

ARTÍCULO 11°.- Datos abiertos (artículo 11 de la Ley). La autoridad nacional de aplicación publicará cada mes, en formato abierto, por proveedor identificado con su denominación y su Clave Única de Identificación Tributaria: la cantidad de reclamos recibidos por tipo de bien o servicio y motivo, el resultado de la conciliación (acuerdo, falta de acuerdo, incomparecencia) y el plazo promedio de resolución, y las sanciones firmes aplicadas. No se publicarán datos que permitan identificar a los consumidores.

ARTÍCULO 12°.- Integración federal (artículo 12 de la Ley). La autoridad nacional de aplicación suscribirá convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrar sus instancias de conciliación a la ventanilla única federal, con intercambio de datos limitado a la tramitación de los reclamos conforme a la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

ARTÍCULO 13°.- Puesta en funcionamiento. La Secretaría de Función Pública y Gobierno Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros prestará la asistencia técnica necesaria para que el Servicio funcione en la plataforma dentro del plazo de ciento ochenta (180) días previsto en el artículo 10 de la Ley.

Capítulo IV – Préstamo responsable y disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Umbral de crédito de alto costo (artículo 36 bis de la Ley N° 24.240). La autoridad nacional de aplicación de la Ley N° 24.240 fijará y publicará el umbral de crédito de alto costo, con intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA), expresado como un múltiplo de una tasa de referencia publicada por esa Institución, y lo revisará al menos una vez por año.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.